

0003208-82.2018.8.26.0156

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... ameaça de lhe ser imputada a prática de tráfico de drogas (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 194/198).

A vítima Marcelo Leandro Ferraz Alves declarou que o imóvel era usado esporadicamente para lazer, sendo que, ao adentrá-lo, notou diversos objetos jogados ao chão, bem como constatou a subtração de eletrodomésticos e outros aparelhos. Soube, por populares, que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

0003208-82.2018.8.26.0156 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003208-82.2018.8.26.0156

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Hygor Ferraz Bassanelli

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

HYGOR FERRAZ BASSANELLI, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, porque, no dia 22 de abril de 2018, em horário incerto, na Estrada Municipal da Várzea Alegre, Chácara Santo Antonio, 130, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, com emprego de chave falsa, subtraiu, para si, 01 (um) televisor LG 42" de plasma, avaliado em R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais); 01 (um) televisor LG 32" de plasma, avaliado em R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais); 01 televisor LG 32" LCD, avaliado em R\$1.400,00 (mil e quatrocentos reais); 01 (um) fogão de quatro bocas da marca Electrolux, avaliado em R\$850,00 (oitocentos e cinquenta reais); 01 (uma) máquina de lavar roupa, avaliada em R\$ 900,00 (novecentos reais); 01 (um) micro-ondas da marca Electrolux, avaliado em R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais); 01 (um) botijão de gás cheio, avaliado em R\$ 120,00 (cento e vinte reais); 01 (um) botijão de gás vazio, avaliado em R\$ 80,00 (oitenta reais); 01 (uma) impressora HP, avaliada em R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); 01 (um) compressor de pintura, avaliado em R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais) e 01 (um) bebedouro elétrico, avaliado em R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), perfazendo um prejuízo total de R\$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais), em desfavor da vítima Marcelo Leandro Ferraz. Recebida a denúncia em 12 de agosto de 2019 (fls. 71), o réu foi citado (fls. 84) e

ofertou resposta escrita à acusação (fls. 80/81).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, uma testemunha em comum e o réu foi interrogado (gravações vinculadas aos termos de audiência de fls. 139/140, 158 e 194/198; e mídia às fls. 162).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 194/198).

A Defesa pleiteou a absolvição, sustentando a insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pediu o afastamento da qualificadora, a aplicação das penas nos mínimos legais, a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos e a fixação do regime prisional aberto (fls. 202/204).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, o acusado deliberou subtrair o patrimônio alheio e, para tanto, compareceu nas proximidades do imóvel da vítima, sabendo que ela não residia no local dos fatos e deixava a residência desocupada por longos períodos. Sendo assim, com o auxílio de uma chave falsa (tipo "mixa"), o acusado logrou adentrar no imóvel, subtraindo os objetos descritos anteriormente e evadindo-se do local em posse da "rei furtivae".

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de avaliação (fls. 46) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O acusado confessou a autoria. Disse que a porta da residência já estava aberta e que subtraiu somente televisor, tendo agido sozinho. Negou a versão apresentada em solo policial sobre o emprego de chave falsa e sobre o destino dado aos demais objetos, aduzindo que foi coagido a assinar o termo de depoimento, sob agressão e ameaça de lhe ser imputada a prática de tráfico de drogas (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 194/198).

A vítima Marcelo Leandro Ferraz Alves declarou que o imóvel era usado esporadicamente para lazer, sendo que, ao adentrá-lo, notou diversos objetos jogados ao chão, bem como constatou a subtração de eletrodomésticos e outros aparelhos. Soube, por populares, que o acusado questionou os vizinhos sobre os dias que a casa estava vazia e a furtou acompanhado de outros usuários de drogas, levando os bens para outra cidade. Declarou que a genitora do acusado confirmou a participação do filho no furto. Disse que ninguém possuía as chaves da residência e não soube informar se houve perícia técnica no local (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 158, mídia de fls. 162).

O policial civil Fernando Augusto Alves dos Santos relatou ter recebido informações de que o réu estaria na posse de drogas e envolvido em furtos na região. Durante a averiguação, foi apreendida pequena porção de substância entorpecente com ele, além dele ter confessado a prática do furto, auxiliado por outro indivíduo não identificado, tendo-se utilizado de uma chave falsa. Aduziu que o réu indicou que vendeu os objetos na cidade de Lorena/SP. Salientou que ele era conhecido na região pela prática de furtos (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 139/140). Essas são as provas e convencem sobre a parcial procedência da denúncia.

A confissão do acusado encontrou suporte nos demais elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente na prova oral.

Neste ponto, há de se destacar que não foram evidenciados traços que pudesse tornar indignos de credibilidade os relatos da vítima e testemunha ou que fizesse crer que elas estariam incriminando o réu falsamente.

Com relação a totalidade dos itens subtraídos, não se está imputando total participação em todos os bens descritos na denúncia, contudo, certa sua autoria em pelo menos um deles, conforme revelado na confissão, somado aos outros elementos probatórios.

Importante salientar que a notícia trazida pelo réu de que foi coagido a confessar o delito, não convence, seja porque não trouxe nenhum elemento, ainda que ínfimo, a corroborar sua narrativa, ônus que lhe competia.

Por todos esses motivos, o pleito defensivo, visando a absolvição, é inalcançável.

Em que pese os elementos indiciários sobre o emprego de chave falsa, é certo que a porta da residência não foi submetida a perícia técnica, tampouco houve apreensão de chave falsa com o acusado ou outro elemento material a corroborar tal versão. Sendo assim, a dúvida o beneficia, de modo a impor o afastamento da qualificadora e a consequente desclassificação para a forma estabelecida no "caput" do art. 155 do Código Penal.

Por fim, o caso é mesmo de furto consumado, haja vista que houve a inversão da posse dos bens, que sequer foram recuperados.

Assim, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal não há nada a ser considerado, eis que o acusado é tecnicamente primário e não ostenta antecedentes criminais, considerada a acepção jurídica dos termos, razão pela qual as sanções básicas são estabelecidas nos mínimos legais de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, para cada um dos delitos.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão, as penas já foram fixadas nos patamares mínimos legais, não comportando alterações, conforme enunciado da súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena.

Presentes os requisitos legais, a pena privativa de liberdade é substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação.

Para o caso de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, o regime prisional para o desconto será o aberto.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR HYGOR FERRAZ BASSANELLI, documento de identidade R.G. nº 43.457.122-2 e 71.674.545, filho de Celso José Bassanelli e de Delma Lucia Ferraz Bassanelli, como incurso no art. 155, "caput", do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime prisional aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação.

Dada a quantidade e qualidade da pena imposta, assim como considerada a condição de tecnicamente primário, fica autorizado o recurso em liberdade.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário para a execução.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio em vigor.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 09 de maio de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA